

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4061/2533

บริษัทเอไอยู อินชัวร์นส์ จำกัด
บริษัทไทยแคเรียส จำกัด

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 368, มาตรา 797, มาตรา 808

ป.วิ.พ. มาตรา 62 วรรคสอง, มาตรา 66

การแปลความเอกสารหาอาจพิเคราะห์เพียงข้อความตอนใดตอนหนึ่งของเอกสารเท่านั้นไม่ หากต้องพิจารณาเอกสารทั้งฉบับและความมุ่งหมายของผู้ทำเอกสารเป็นสำคัญอีกด้วย แม้ข้อความตอนแรก ๆ ของหนังสือมอบอำนาจจะกล่าวถึงกิจการที่มอบหมายให้ผู้รับมอบอำนาจกระทำในประเทศญี่ปุ่นอยู่บ้าง แต่ข้อความตอนต่อ ๆ มา ก็ได้จำกัดว่าจะต้องให้ผู้รับมอบอำนาจกระทำได้เฉพาะแต่ในประเทศญี่ปุ่นเท่านั้น การที่โจทก์ทำหนังสือมอบอำนาจขึ้นในประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นที่ตั้งสำนักงานสาขาของโจทก์และอ้างถึงการเป็นตัวแทนตามกฎหมายญี่ปุ่น หรือกิจการที่ผู้รับมอบอำนาจจะต้องกระทำในประเทศญี่ปุ่นบางประการ ย่อมไม่ได้หมายความว่าจำกัดเฉพาะกิจการในประเทศญี่ปุ่นเท่านั้น

เมื่อหนังสือมอบอำนาจมีข้อความมุ่งหมายจะมอบอำนาจให้ ท.เป็นผู้มีอำนาจทำการตามที่ระบุไว้ในกิจการอันเกี่ยวกับการรับประกันภัยทั้งสิ้นโดยไม่ได้จำกัดว่าให้กระทำได้แต่ในประเทศญี่ปุ่นเท่านั้น และยังได้มอบอำนาจให้ ท.มีอำนาจฟ้องคดีและมีอำนาจตั้งตัวแทนช่วงหรือผู้รับมอบอำนาจช่วงได้ท.จึงมอบอำนาจให้ พ.ซึ่งอยู่ในประเทศไทยฟ้องและดำเนินคดีแทนโจทก์ได้

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด จดทะเบียนที่ประเทศ
สหรัฐ-อเมริกา ประกอบธุรกิจประกันภัย มีสำนักงานสาขาอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่น นายทา
กาคิ ซาไก เป็นตัวแทนผู้รับมอบอำนาจจากโจทก์ และมอบอำนาจช่วงให้นายพิชัย
เป็นผู้ฟ้องและดำเนินการแทนโจทก์ โจทก์รับประกันภัยทางทะเลสินค้าจากผู้ขาย
จำนวนสามรายซึ่งขนส่งโดยทางเรือจากประเทศญี่ปุ่น เพื่อส่งมอบให้ผู้ซื้อที่
กรุงเทพมหานคร เมื่อเรือเดินทางมาถึงกรุงเทพฯ จำเลยซึ่งเป็นผู้ขนส่งส่งมอบสินค้า
ดังกล่าวให้ผู้ซื้อไม่ครบ ความเสียหายของสินค้าเกิดขึ้นระหว่างอยู่ในความครอบ
ครองดูแลของจำเลย ผู้ซื้อเรียกร้องให้จำเลยชดเชยค่าเสียหาย จำเลยไม่ยอมรับผิดชอบ
โจทก์ชดเชยค่าเสียหายให้ผู้ซื้อแล้วจึงได้ทวงถามจำเลย จำเลยไม่ชำระ ขอให้บังคับ
จำเลยชำระเงินจำนวน ๑๒๐,๐๕๒.๘๕ บาท ให้โจทก์พร้อมดอกเบี้ย

จำเลยให้การว่า นายพิชัยไม่มีอำนาจแต่งตั้งนายฟ้องคดี เนื่องจากนายทากาคิ
ซาไกแต่ผู้เดียวเป็นตัวแทนของโจทก์ โจทก์ไม่ได้มอบอำนาจให้นายทากาคิ ซาไก มี
อำนาจตั้งตัวแทนช่วงเพื่อให้ผู้รับมอบอำนาจช่วงมีอำนาจทำการแทน และได้อ้างเหตุ
อีกหลายประการปฏิเสธความรับผิดชอบ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง แต่ไม่ตัดสินคดีของโจทก์ที่จะนำคดีมาฟ้องใหม่
ภายในอายุความ

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยข้อกฎหมายว่า การแปลความเอกสารหาอาจพิเคราะห์เพียงข้อความตอนใดตอนหนึ่งเท่านั้น จะต้องพิจารณาเอกสารทั้งฉบับและความมุ่งหมายของผู้ทำเอกสารเป็นสำคัญ แม้ข้อความตอนแรก ๆ ในหนังสือมอบอำนาจจะกล่าวถึงการทำกิจการที่มอบหมายให้ผู้รับมอบอำนาจกระทำในญี่ปุ่นบ้าง แต่ข้อความตอนต่อ ๆ มาก็ไม่ได้จำกัดว่าจะต้องให้ผู้รับมอบอำนาจกระทำได้เฉพาะแต่ในประเทศญี่ปุ่นเท่านั้น โจทก์เป็นบริษัทประกอบกิจการประกันภัยในประเทศสหรัฐอเมริกา ตั้งสาขาประกอบกิจการในประเทศญี่ปุ่น หนังสือมอบอำนาจซึ่งทำขึ้นในประเทศญี่ปุ่นอ้างถึงการเป็นตัวแทนตามกฎหมายญี่ปุ่น หรือกิจการที่ผู้รับมอบอำนาจจะต้องกระทำในประเทศญี่ปุ่นบางประการ ย่อมไม่ได้หมายความว่าความจำกัดเฉพาะกิจการในประเทศญี่ปุ่นเห็นว่า ข้อความในหนังสือมอบอำนาจมุ่งหมายจะมอบอำนาจให้นายதாகากิ ซาไก เป็นผู้ที่มีอำนาจทำการตามที่ระบุไว้ในกิจการอันเกี่ยวเนื่องกับการรับประกันภัยได้ทั้งสิ้น โดยมีได้จำกัดว่าให้กระทำได้แต่ในประเทศญี่ปุ่นเท่านั้นเมื่อหนังสือมอบอำนาจมอบอำนาจให้นายதாகากิ ซาไก ให้มีอำนาจฟ้องคดีและมีอำนาจแต่งตั้งตัวแทนช่วงหรือผู้รับมอบอำนาจช่วงได้ นายதாகากิ ซาไก จึงมอบอำนาจให้นายพิชัย จุฬาโรจน์ มนตรี เป็นผู้ฟ้องและดำเนินคดีแทนโจทก์ได้ โจทก์จึงมีอำนาจฟ้อง

พิพากษายกคำพิพากษาของศาลล่างทั้งสอง ให้ย้อนสำนวนไปให้ศาลชั้นต้นพิจารณาพิพากษาใหม่ ค่าฤชาธรรมเนียมให้รวมสั่งเมื่อมีคำพิพากษาใหม่.

(ประมาณ ชันชื้อ-บุญส่ง คล้ายแก้ว-เกียรติ จาตนิลพันธุ์)

ศาลแพ่ง - นายปราโมทย์ บุญนาค

ศาลอุทธรณ์ - นายพรชัย สมรรถเวช

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ